

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 3 jourmada II 1423 – 13 août 2002

145^{ème} année

N° 66

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

Nomination de chargés de mission.....	1904
Cessation de fonctions d'un chargé de mission.....	1904
Arrêté du Premier ministre du 2 août 2002, portant approbation du manuel de procédures du bureau central des relations avec le citoyen.....	1904
Arrêté du Premier ministre du 2 août 2002, portant approbation de manuel de procédures des bureaux des relations avec le citoyen.....	1904

Ministère de l'Intérieur

Nomination d'un chef de bureau.....	1905
Nomination d'un sous-directeur.....	1905
Nomination de chefs de service.....	1905
Mutation de gouverneurs.....	1905

Ministère de l'Enseignement Supérieur

Nomination d'un secrétaire principal d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche.....	1905
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 6 août 2002, portant modification de l'arrêté du 12 janvier 2001, portant classification des établissements des oeuvres universitaires relevant des offices des oeuvres universitaires pour le Nord, le Centre et le Sud.....	1905

Ministère de l'Agriculture

Nomination d'un chef d'arrondissement.....	1907
--	------

Ministère de l'Education

Arrêté du ministre de l'éducation du 2 août 2002, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'inspecteur général de l'éducation.....	1907
Arrêté du ministre de l'éducation du 2 août 2002, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'inspecteur principal des écoles primaires.....	1907
Arrêté des ministres de l'éducation et de l'enseignement supérieur du 2 août 2002, portant modification de l'arrêté du 11 avril 2000, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur principal hors classe du corps interdépartemental des enseignants de langue anglaise et d'informatique.....	1908
Arrêté du ministre de l'éducation du 2 août 2002, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur principal hors classe de l'enseignement.....	1909
Arrêté des ministres de l'éducation et de l'enseignement supérieur du 2 août 2002, portant modification de l'arrêté du 11 avril 2000, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur principal du corps interdépartemental des enseignants de langue anglaise et d'informatique.....	1910
Arrêté du ministre de l'éducation du 2 août 2002, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur principal de l'enseignement secondaire.....	1910
Arrêté du ministre de l'éducation du 2 août 2002, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur hors classe de l'enseignement.....	1911
Arrêté du ministre de l'éducation du 2 août 2002, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur d'enseignement secondaire général, au grade de professeur d'enseignement secondaire technique et au grade de professeur d'enseignement artistique.....	1911

Ministère des Affaires Sociales

Arrêté du ministre des affaires sociales du 2 août 2002, fixant le modèle du certificat de reconnaissance du caractère économique ou technique de la cessation du travail ou de la fermeture définitive et inopinée de l'entreprise sans respect des dispositions prévues au code du travail.....	1912
Arrêté du ministre des affaires sociales du 2 août 2002, modifiant l'arrêté du 20 septembre 2001, relatif aux prestations administratives rendues par les services relevant du ministère des affaires sociales et les établissements sous-tutelle.....	1913

Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières

Décret n° 2002-1774 du 3 août 2002, portant homologation des procès-verbaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Mahdia (délégations d'El Djem, Mahdia, Ksour Essef et Sidi Alouane).....	1921
---	------

Ministère des Finances

Décret n° 2002-1775 du 3 août 2002, accordant à la société tunisienne de l'électricité et du gaz les avantages fiscaux prévus par l'article 52 du code d'incitation aux investissements.....	1921
Décret n° 2002-1776 du 3 août 2002, portant modification du décret n° 94-875 du 18 avril 1994, fixant la liste des équipements nécessaires aux institutions d'encadrement de l'enfance et d'animation des jeunes susceptibles de bénéficier des incitations fiscales prévues par l'article 49 du code d'incitation aux investissements et les conditions d'octroi de ces avantages.....	1922

Ministère de l'Industrie

Nomination d'un directeur.....	1923
--------------------------------	------

Ministère du Transport

Décret n° 2002-1778 du 3 août 2002, fixant les conditions d'exercice des fonctions des gens de mer à bord des navires de mer astreints à tenir un registre d'équipage et aux contrôles y afférents..... **1923**

Ministère de la Santé Publique

Nomination de professeurs hospitalo-universitaires en médecine dentaire..... **1934**

Nomination d'un biologiste..... **1934**

Nomination d'un membre au conseil d'administration du complexe sanitaire de Djebel Oust..... **1934**

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTÈRE

NOMINATIONS

Par décret n° 2002-1765 du 3 août 2002.

Monsieur Abdelaziz Chebab, ingénieur principal, est nommé chargé de mission auprès du Premier ministre (établissement de la radiodiffusion télévision tunisienne), et ce, à compter du 26 juin 2002.

Par décret n° 2002-1766 du 3 août 2002.

Mademoiselle Awatef Ben Belhassen, conseiller des services publics, est nommée chargée de mission au conseil économique et social.

CESSATION DE FONCTIONS

Par décret n° 2002-1767 du 3 août 2002.

Monsieur Adel Chabchoub, journaliste reporter, est déchargé des fonctions de chargé de mission auprès du Premier ministre pour occuper l'emploi de directeur de radio Gafsa à l'établissement de la radiodiffusion télévision tunisienne, et ce, à compter du 26 juin 2002.

Arrêté du Premier ministre du 2 août 2002, portant approbation du manuel de procédures du bureau central des relations avec le citoyen.

Le Premier ministre,

Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, portant création d'un Premier ministre et fixant les attributions du Premier ministre,

Vu le décret n° 70-118 du 12 avril 1970, portant organisation des services du Premier ministre, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 71-113 du 10 avril 1971 et le décret n° 87-1298 du 27 novembre 1987,

Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant le contenu des plans de mise à niveau de l'administration et les modalités de leur élaboration, réalisation et suivi,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 15 mai 1996, fixant le plan de mise à niveau du Premier ministre, tel que modifié par l'arrêté du 26 septembre 1998,

Vu la circulaire du Premier ministre n° 8 du 9 février 1996, fixant la procédure de préparation des plans ministériels de mise à niveau établis conformément au décret n° 96-49 du 16 janvier 1996,

Vu le manuel de procédures du bureau central des relations avec le citoyen.

Arrête :

Article premier. - Est approuvé, le manuel de procédures du bureau central des relations avec le citoyen.

Art. 2. - Tous les services concernés sont chargés de l'application du contenu de ce manuel.

Art. 3. - Le chef du bureau central des relations avec le citoyen est chargé de l'actualisation de ce manuel chaque fois que c'est nécessaire.

Art. 4. - Le présent arrêté est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 août 2002.

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du Premier ministre du 2 août 2002, portant approbation de manuel de procédures des bureaux des relations avec le citoyen.

Le Premier ministre,

Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, portant création d'un Premier ministre et fixant les attributions du Premier ministre,

Vu le décret n° 70-118 du 12 avril 1970, portant organisation des services du Premier ministre, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 71-113 du 10 avril 1971 et le décret n° 87-1298 du 27 novembre 1987,

Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant le contenu des plans de mise à niveau de l'administration et les modalités de leur élaboration, réalisation et suivi,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 15 mai 1996, fixant le plan de mise à niveau du Premier ministre, tel que modifié par l'arrêté du 26 septembre 1998,

Vu la circulaire du Premier ministre n° 8 du 9 février 1996, fixant la procédure de préparation des plans ministériels de mise à niveau établis conformément au décret n° 96-49 du 16 janvier 1996,

Vu le manuel de procédures des bureaux des relations avec le citoyen.

Arrête :

Article premier. - Est approuvé, le manuel de procédures des bureaux des relations avec le citoyen.

Art. 2. - Tous les services concernés sont chargés de l'application du contenu de ce manuel.

Art. 3. - Le chef du bureau central des relations avec le citoyen est chargé de l'actualisation de ce manuel chaque fois que c'est nécessaire.

Art. 4. - Le présent arrêté est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 août 2002.

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

NOMINATIONS**Par décret n° 2002-1768 du 2 août 2002.**

Monsieur Fethi Fnina, analyste central, est chargé des fonctions de chef de bureau des relations avec le citoyen au gouvernorat de Nabeul, avec rang et prérogatives de directeur d'administration centrale et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par décret n° 2002-1769 du 2 août 2002.

Monsieur Ayachi Boussi, secrétaire culturel, est chargé des fonctions de sous-directeur du travail social et culturel à la commune de La Goulette.

Par décret n° 2002-1770 du 2 août 2002.

Monsieur Abdellatif Baklouti, gestionnaire de documents et d'archives, est chargé des fonctions de chef de service des conventions et des accords à la direction générale des relations extérieures et de la coopération internationale au ministère de l'intérieur.

Par décret n° 2002-1771 du 2 août 2002.

Monsieur Adel Chtioui, administrateur, est chargé des fonctions de chef de service de l'habillement à la direction générale des affaires administratives et financières au ministère de l'intérieur.

MUTATION**Par arrêté du ministre de l'intérieur du 6 août 2002.**

Monsieur Mohamed Chebib Dali, gouverneur de Tozeur, est muté en ses mêmes fonctions au gouvernorat du Kef à compter du 17 juillet 2002.

Par arrêté du ministre de l'intérieur du 6 août 2002.

Monsieur Jameleddine Bouslimi, gouverneur du Kef, est muté en ses mêmes fonctions au gouvernorat de Médenine à compter du 17 juillet 2002.

Par arrêté du ministre de l'intérieur du 6 août 2002.

Monsieur Faïez Ayed, gouverneur de Zaghuan, est muté en ses mêmes fonctions au gouvernorat de l'Ariana à compter du 17 juillet 2002.

Par arrêté du ministre de l'intérieur du 6 août 2002.

Monsieur Mohamed Ben Salem, gouverneur de Médenine, est muté en ses mêmes fonctions au gouvernorat de Sidi Bouzid à compter du 17 juillet 2002.

Par arrêté du ministre de l'intérieur du 6 août 2002.

Monsieur Kamel Ben Ali, gouverneur de Mahdia, est muté en ses mêmes fonctions au gouvernorat de Gabès à compter du 17 juillet 2002.

Par arrêté du ministre de l'intérieur du 6 août 2002.

Monsieur Mohamed Lamine El Abed, gouverneur de Sfax, est muté en ses mêmes fonctions au gouvernorat de Mahdia à compter du 17 juillet 2002.

Par arrêté du ministre de l'intérieur du 6 août 2002.

Monsieur Ali Trabelsi, gouverneur de l'Ariana, est muté en ses mêmes fonctions au gouvernorat de Sfax à compter du 17 juillet 2002.

**MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR****NOMINATION****Par décret n° 2002-1772 du 2 août 2002.**

Monsieur Mohamed Hfidhi, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de secrétaire principal d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut supérieur des arts et métiers de Gabès.

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 6 août 2002, portant modification de l'arrêté du 12 janvier 2001, portant classification des établissements des oeuvres universitaires relevant des offices des oeuvres universitaires pour le Nord, le Centre et le Sud.

Le ministre de l'enseignement supérieur,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu la loi n° 88-135 du 3 décembre 1988, portant création de l'office des oeuvres universitaires pour le Nord,

Vu la loi n° 88-136 du 3 décembre 1988, portant création de l'office des oeuvres universitaires pour le Centre, telle que modifiée par la loi n° 96-89 du 6 novembre 1996,

Vu la loi n° 88-137 du 3 décembre 1988, portant création de l'office des oeuvres universitaires pour le Sud, telle que modifiée par la loi n° 96-90 du 6 novembre 1996,

Vu le décret n° 95-2281 du 13 novembre 1995, portant attributions et organisation des établissements des oeuvres universitaires et emplois fonctionnels dans lesdits établissements et notamment son article 2,

Vu le décret n° 2002-773 du 11 avril 2002, portant création de deux établissements d'oeuvres universitaires,

Vu le décret n° 2002-774 du 11 avril 2002, portant création d'un établissement d'oeuvres universitaires,

Vu le décret n° 2002-775 du 11 avril 2002, portant changement d'appellation d'un établissement d'oeuvres universitaires,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 12 janvier 2001, portant classification des établissements des oeuvres universitaires relevant des offices des oeuvres universitaires pour le Nord, le Centre et le Sud,

Vu l'avis du directeur général de l'office des oeuvres universitaires pour le Nord,

Vu l'avis du directeur général de l'office des oeuvres universitaires pour le Centre,

Vu l'avis du ministre des finances.

Arrête :

Article premier : Les dispositions des articles 1 et 2 de l'arrêté du 12 janvier 2001 susvisé sont modifiées comme suit :

Article premier (nouveau) : Les cités, les résidences et les restaurants universitaires, ainsi que les centres universitaires relevant de l'office des oeuvres universitaires pour le Nord sont classés comme suit :

A - Etablissements d'œuvres universitaires de la catégorie « A » :

- 1 - Cité universitaire Bardo II,
- 2 - Cité universitaire de l'Ariana,
- 3 - Cité universitaire de Mutuelle-ville,
- 4 - Cité universitaire de Monfleury,
- 5 - Cité universitaire « Hassen Ennouri » de Bizerte,
- 6 - Cité universitaire El Mourouj,
- 7 - Cité universitaire de Hammam Chott,
- 8 - Cité universitaire Ras Tabia,
- 9 - Cité universitaire Ben Arous,
- 10 - Cité universitaire Bardo I,
- 11 - Cité universitaire les Jardins à Tunis,
- 12 - Cité universitaire de Jendouba,
- 13 - Cité universitaire « Bullaregia » de Jendouba,
- 14 - Foyer universitaire de Nabeul,
- 15 - Foyer universitaire El Omrane Supérieur I,
- 16 - Foyer universitaire Chawki El Menzah 7,
- 17 - Foyer universitaire El Omrane supérieur III,
- 18 - Foyer universitaire des étudiantes de la Manouba,
- 19 - Foyer universitaire El Bassatine de la Manouba,
- 20 - Foyer universitaire El Wardia à Tunis,
- 21 - Foyer universitaire El Mourouj,
- 22 - Foyer universitaire El Yassamine à Ibn Khaldoun,
- 23 - Restaurant universitaire du Campus à Tunis,
- 24 - Restaurant universitaire de la Manouba,
- 25 - Restaurant universitaire de Nabeul,
- 26 - Restaurant universitaire El Omrane Supérieur,
- 27 - Restaurant universitaire El Menzah VII,
- 28 - Centre universitaire d'arts dramatiques et d'activités culturelles,
- 29 - Centre universitaire d'animation culturelle et sportive Ibn Abil- Diyâf à Manouba.

B - Etablissements d'œuvres universitaires de la catégorie « B » :

- 1 - Cité universitaire de Mateur,
- 2 - Foyer universitaire « El Ferdaous » Tunis,
- 3 - Foyer universitaire Ibn Rochd Tunis,
- 4 - Foyer universitaire Balkis El Menzah VII,
- 5 - Foyer universitaire Bardo III,
- 6 - Foyer universitaire 2 à Hammam Chott,
- 7 - Foyer universitaire El Omrane Supérieur II
- 8 - Foyer universitaire route de l'Aérodrome Ariana,
- 9 - Foyer universitaire El Menzah,
- 10 - Foyer universitaire Fattouma Bourguiba à Tunis,
- 11 - Foyer universitaire Cité Ezzouhour,
- 12 - Foyer universitaire Habib Thameur Ariana,
- 13 - Foyer universitaire de Ben Arous,
- 14 - Foyer universitaire « Ibn Charaf » Ariana,
- 15 - Foyer universitaire rue Madrid Tunis,
- 16 - Foyer universitaire Erriadh Tunis,
- 17 - Foyer universitaire de Bab El Khadra,
- 18 - Foyer universitaire Ibn Khaldoun à Tunis,
- 19 - Foyer universitaire rue de Mulhouse,
- 20 - Foyer universitaire 7 Novembre à Tunis,
- 21 - Restaurant universitaire de la Rabta,
- 22 - Restaurant universitaire Bouchoucha,
- 23 - Restaurant universitaire la Charguia Tunis,
- 24 - Restaurant universitaire de Carthage,
- 25 - Restaurant universitaire Ali Douâgi à Tunis.

Article 2 (nouveau) : Les cités, les résidences et les restaurants universitaires, ainsi que les centres universitaires d'animation culturelle et sportive relevant de l'office des oeuvres universitaires pour le Centre sont classés comme suit :

A - Etablissements d'œuvres universitaires de la catégorie « A » :

- 1 - Cité universitaire Ibn Sina à Sousse,
- 2 - Cité universitaire Ibn Khaldoun à Sousse,
- 3 - Cité universitaire El Ghazali à Sousse,
- 4 - Cité universitaire Fattouma Bourguiba à Monastir,
- 5 - Cité universitaire Okba Ibn Nafâa à Kairouan,
- 6 - Cité universitaire Sabra Kairouan,
- 7 - Cité universitaire Erriadh à Sousse,
- 8 - Foyer universitaire « Sahloul » à Sousse,
- 9 - Foyer universitaire El Bassatine à Monastir,
- 10 - Foyer universitaire de Mahdia,
- 11 - Foyer universitaire « Rakkada » Kairouan,
- 12 - Restaurant universitaire Skanes à Monastir,
- 13 - Centre culturel universitaire à Monastir,
- 14 - Centre culturel universitaire Yahia Ben Omar Sousse,
- 15 - Centre universitaire d'animation culturelle et sportive de Rakkada à Kairouan,

B - Etablissements d'œuvres universitaires de la catégorie « B » :

- 1 - Cité universitaire de Ksar Helal,
- 2 - Foyer universitaire Erriadh à Sousse,
- 3 - Foyer universitaire Ibn Jazzar à Sousse,
- 4 - Foyer universitaire Khzama à Sousse,
- 5 - Foyer universitaire 3 Août à Monastir,
- 6 - Foyer universitaire Imam Mezri à Monastir,
- 7 - Foyer universitaire Skanes à Monastir,
- 8 - Foyer universitaire Abou El Kacem Echhebbi Kairouan,
- 9 - Foyer universitaire 5 Septembre 1934 à Moknine,
- 10 - Restaurant universitaire Les Roses à Monastir,
- 11 - Restaurant universitaire de Mahdia.

Art. 2. – Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 août 2002.

Le Ministre de l'Enseignement Supérieur
Sadok Chaâbane

Vu

Le Premier Ministre
Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

NOMINATION

Par décret n° 2002-1773 du 2 août 2002.

Monsieur Laroussi Daoud, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement de la production végétale au commissariat régional au développement agricole de Sidi Bouzid.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des avantages d'un sous-directeur d'administration centrale.

MINISTERE DE L'EDUCATION

Arrêté du ministre de l'éducation du 2 août 2002 portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'inspecteur général de l'éducation.

Le ministre de l'éducation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 2001-2348 du 2 octobre 2001, fixant le statut particulier du corps des personnels de l'inspection pédagogique du ministère de l'éducation,

Vu l'arrêté du 31 juillet 2002, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'inspecteur général de l'éducation.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère de l'éducation, le 5 novembre 2002 et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'inspecteur général de l'éducation, et ce, dans la limite de 15 postes.

Art. 2. - La liste des candidatures sera close le 5 octobre 2002. Tunis, le 2 août 2002.

Le Ministre de l'Education

Moncer Rouissi

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du Ministre de l'Education du 2 août 2002, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'inspecteur principal des écoles primaires.

Le ministre de l'éducation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997.

Vu le décret n° 2001-2348 du 2 octobre 2001, fixant le statut particulier du corps des personnels de l'inspection pédagogique du ministère de l'éducation et notamment son article 14.

Arrête :

Article premier. - Le concours interne sur dossiers visé à l'article 14 du décret susvisé n° 2001-2348 du 2 octobre 2001, pour la promotion au grade d'inspecteur principal des écoles primaires, est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 2. - Peuvent être candidats au concours interne susvisé, les inspecteurs des écoles primaires titulaires dans leur grade, justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture des candidatures.

Art. 3. - Le concours interne susvisé est ouvert par arrêté du ministre de l'éducation. Cet arrêté fixe :

- le nombre de postes mis en concours,
- la date de clôture de la liste d'inscriptions,
- la date de la réunion du jury du concours.

Art. 4. - Les candidats au concours interne susvisé doivent adresser leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique au ministère de l'éducation en un seul exemplaire et leurs travaux pédagogiques et scientifiques en trois copies. Les pièces administratives comprennent une demande de candidature, une copie de l'arrêté de nomination dans le grade d'inspecteur des écoles primaires, une attestation des services accomplis, actualisée et une copie de tout diplôme scientifique obtenu après la maîtrise ou équivalent.

Art. 5. - Le candidat au concours susvisé doit s'engager à se présenter à la zone de travail où il sera affecté pendant tous les jours ouvrables.

Art. 6. - Toute candidature parvenue après la clôture de la liste d'inscriptions est obligatoirement rejetée. Le cachet de la poste ou la date d'enregistrement au bureau d'ordre faisant foi.

Art. 7. - Le concours interne susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre.

Le jury est chargé notamment :

- d'étudier les demandes de candidature et d'arrêter la liste définitive des candidats,

- d'évaluer la production pédagogique et scientifique des candidats. Le président du jury, à ce propos, peut constituer des commissions spécialisées.

Art. 8. - Le jury du concours évalue les dossiers des candidats et attribue à chacun une note variant de zéro (0) à vingt (20), en se basant sur un score qui prend en considération leur production, leur activité, leur ancienneté et leurs diplômes scientifiques, et ce, conformément aux critères prévus au tableau suivant :

La production	Travaux ou études ou recherches à caractère pédagogique et scientifique produits par le candidat dans le grade d'inspecteur des écoles primaires. Néanmoins, le candidat peut accompagner sa production d'une liste des travaux antérieurs que le jury du concours peut prendre en considération.	Une note sur 6
L'activité	- Le résultat de l'évaluation de l'activité accomplie durant les trois dernières années pour les inspecteurs exerçant la fonction d'inspection. - La moyenne des deux dernières notes administratives pour les inspecteurs chargés d'un emploi fonctionnel ou d'un travail administratif ou qui sont détachés.	Une note sur 6
L'ancienneté	L'ancienneté dans le grade d'inspecteur des écoles primaires	Un demi point pour chaque année dans la limite de 5 points
Les diplômes scientifiques	- Certificat d'aptitude à la recherche (un point et demi) - Ou agrégation, ou mastère ou diplôme du troisième cycle ou équivalent (deux points) - Ou doctorat (trois points)	Une note sur trois

Art. 9. - Le ministre de l'éducation attribue à chaque candidat une note variant de zéro (0) à vingt (20), en se basant sur sa notoriété au sein de son environnement éducatif, son assiduité, la qualité du service, l'organisation de son travail et son dossier administratif et pédagogique.

Art. 10. - Toute fraude entraîne l'annulation du résultat du candidat dans le concours susvisé et l'interdiction d'y participer pendant cinq (5) ans.

Cette interdiction est prononcée par arrêté du ministre de l'éducation, sur la base d'un rapport du jury du concours, et ce, après audition du candidat.

Art. 11. - Les candidats sont classés par ordre de mérite selon le nombre de points obtenus, et ce, conformément aux dispositions des articles 8 et 9 susvisés. La liste des candidats admis au concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'inspecteur principal des écoles primaires est arrêtée par le ministre de l'éducation.

Art. 12. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 août 2002.

Le Ministre de l'Education

Moncer Rouissi

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté des ministres de l'éducation et de l'enseignement supérieur du 2 août 2002, portant modification de l'arrêté du 11 avril 2000, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur principal hors classe du corps interdépartemental des enseignants de langue anglaise et d'informatique.

Les ministres de l'éducation et de l'enseignement supérieur,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 98-2015 du 19 octobre 1998, portant statut particulier du corps interdépartemental des enseignants de langue anglaise et d'informatique exerçant dans les établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation et dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministère de l'enseignement supérieur tel qu'il a été modifié ou complété par le décret n° 2000-305 du 31 janvier 2000,

Vu l'arrêté du 11 avril 2000, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur principal hors classe du corps interdépartemental des enseignants de langue anglaise et d'informatique.

Arrêtent :

Article premier. - Est modifié l'article 7 de l'arrêté du 11 avril 2000 susvisé comme suit :

Art. 7. (nouveau) - Les dossiers déposés conformément aux dispositions du présent arrêté sont appréciés par le jury du concours susvisé qui attribue à chaque candidat une note selon les critères suivants :

- La dernière note pédagogique attribuée par le corps de l'inspection pédagogique pour le candidat relevant du ministère de l'éducation et par le directeur ou le doyen de l'établissement d'enseignement supérieur et de recherche pour le candidat relevant du ministère de l'enseignement supérieur (coefficient 1).

A défaut d'une note pédagogique du candidat, la moyenne arithmétique est calculée sur la base de la dernière note professionnelle (coefficient 1) et dix (coefficient 2) comme note pédagogique.

- L'ancienneté au grade auquel appartient le candidat : (1 point pour chaque année d'ancienneté),

- La bonification d'un (1) point pour celui qui a passé douze années d'enseignement dans les écoles préparatoires et les lycées secondaires et ce pour le candidat relevant du ministère de l'éducation et dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche pour le candidat relevant du ministère de l'enseignement supérieur. Et la bonification d'un (1) point supplémentaire pour chaque quatre années d'enseignement après les douze années, dans les écoles préparatoires et les lycées secondaires pour le candidat relevant du ministère de l'éducation, et dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche pour le candidat relevant du ministère de l'enseignement supérieur.

- La bonification d'une note de quinze (15) points au maximum pour les candidats ayant obtenu des diplômes scientifiques après la maîtrise ou des diplômes équivalents, et ce, comme suit:

- Le doctorat : quinze (15) points,

- Le diplôme des recherches approfondies (D.R.A) : cinq (5) points,

- Le diplôme des études approfondies (D.E.A) ou le mastère : trois (3) points,

- Le certificat d'aptitude à la recherche (C.A.R) : deux (2) points.

Les mêmes diplômes scientifiques ou équivalents obtenus après la maîtrise ne donnent droit qu'une seule fois à la bonification pour la promotion, et ce, jusqu'à ce que le candidat obtient un diplôme supérieur au diplôme pris en compte pour la bonification précédente.

- La bonification d'une note de dix (10) points au maximum pour ceux qui participent à l'élaboration des livres scolaires et des études et recherches à caractère purement pédagogique et les moyens didactiques parascolaires visés par le ministère de l'éducation ou le ministère de l'enseignement supérieur pour les deux dernières années précédents le concours.

- La bonification de quatre (4) points au maximum pour les professeurs principaux chargés depuis cinq ans (5) au moins des fonctions de directeur de lycée secondaire ou

école préparatoire ou de censeur de lycée secondaire ou de l'un des emplois fonctionnels à l'administration centrale ou régionale du ministère de l'éducation ou du ministère de l'enseignement supérieur et ce comme suit :

- Directeur général ou directeur : quatre (4) points,

- Sous-directeur ou directeur adjoint : trois (3) points,

- Chef de service ou directeur d'un établissement scolaire : deux (2) points,

- Censeur de lycée secondaire : un (1) seul point.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 août 2002.

Le Ministre de l'Enseignement Supérieur

Sadok Chaâbane

Le Ministre de l'Education

Moncer Rouissi

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'éducation du 2 août 2002, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur principal hors classe de l'enseignement.

Le ministre de l'éducation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 99-2495 du 8 novembre 1999, portant création des grades de professeur principal hors classe de l'enseignement et professeur hors classe de l'enseignement du ministère de l'éducation,

Vu l'arrêté du 24 février 2000, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur principal hors classe de l'enseignement, tel qu'il a été modifié par l'arrêté du 11 janvier 2002.

Arrête

Article premier. - Est ouvert au ministère de l'éducation le 30 novembre 2002 et jours suivants un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur principal hors classe de l'enseignement, et ce, dans la limite de 271 postes.

Art. 2. - La liste des candidatures sera close le 30 octobre 2002.

Tunis, le 2 août 2002.

Le Ministre de l'Education

Moncer Rouissi

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté des ministres de l'éducation et de l'enseignement supérieur du 2 août 2002, portant modification de l'arrêté du 11 avril 2000, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur principal du corps interdépartemental des enseignants de langue anglaise et d'informatique.

Les ministres de l'éducation et de l'enseignement supérieur;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 98-2015 du 19 octobre 1998, portant statut particulier du corps interdépartemental des enseignants de langue anglaise et d'informatique exerçant dans les établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation et dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministère de l'enseignement supérieur tel qu'il a été modifié ou complété par le décret n° 2000-305 du 31 janvier 2000,

Vu l'arrêté du 11 avril 2000, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur principal du corps interdépartemental des enseignants de langue anglaise et d'informatique.

Arrêtent :

Article premier. - Est modifié l'article 7 de l'arrêté du 11 avril 2000 susvisé comme suit :

Art. 7. (nouveau) - Les dossiers déposés conformément aux dispositions du présent arrêté sont appréciés par le jury du concours susvisé qui attribue à chaque candidat une note selon les critères suivants :

- La dernière note pédagogique attribuée par le corps de l'inspection pédagogique pour le candidat relevant du ministère de l'éducation et par le directeur ou le doyen de l'établissement d'enseignement supérieur et de recherche pour le candidat relevant du ministère de l'enseignement supérieur (coefficient 1).

A défaut d'une note pédagogique du candidat, la moyenne arithmétique est calculée sur la base de la dernière note professionnelle (coefficient 1) et dix (coefficient 2) comme note pédagogique.

- L'ancienneté au grade auquel appartient le candidat : (1 point pour chaque année d'ancienneté),

- La bonification d'un (1) point pour celui qui a passé douze années d'enseignement dans les écoles préparatoires et les lycées secondaires et ce pour le candidat relevant du ministère de l'éducation et dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche pour le candidat relevant du ministère de l'enseignement supérieur. Et la bonification d'un (1) point supplémentaire pour chaque quatre années d'enseignement après les douze années, dans les écoles préparatoires et les lycées secondaires pour le candidat relevant du ministère de l'éducation, et dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche pour le candidat relevant du ministère de l'enseignement supérieur.

- La bonification d'une note de quinze (15) points au maximum pour les candidats ayant obtenu des diplômes scientifiques après la maîtrise ou des diplômes équivalents, et ce, comme suit:

- Le doctorat : quinze (15) points,

- Le diplôme des recherches approfondies (D.R.A) : cinq (5) points,

- Le diplôme des études approfondies (D.E.A) ou le mastère : trois (3) points,

- Le certificat d'aptitude à la recherche (C.A.R) : deux (2) points.

Les mêmes diplômes scientifiques ou équivalents obtenus après la maîtrise ne donnent droit qu'une seule fois à la bonification pour la promotion, et ce, jusqu'à ce que le candidat obtient un diplôme supérieur au diplôme pris en compte pour la bonification précédente.

- La bonification d'une note de dix (10) points au maximum pour ceux qui participent à l'élaboration des livres scolaires et des études et recherches à caractère purement pédagogique et les moyens didactiques para-scolaires visés par le ministère de l'éducation ou le ministère de l'enseignement supérieur pour les deux dernières années précédents le concours.

- La bonification de quatre (4) points au maximum pour les professeurs principaux chargés depuis cinq ans (5) au moins des fonctions de directeur de lycée secondaire ou école préparatoire ou de censeur de lycée secondaire ou de l'un des emplois fonctionnels à l'administration centrale ou régionale du ministère de l'éducation ou du ministère de l'enseignement supérieur et ce comme suit :

- Directeur général ou directeur : quatre (4) points,

- Sous-directeur ou directeur adjoint : trois (3) points,

- Chef de service ou directeur d'un établissement scolaire : deux (2) points,

- Censeur de lycée secondaire : un (1) seul point.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 août 2002.

Le Ministre de l'Enseignement Supérieur

Sadok Chaâbane

Le Ministre de l'Education

Moncer Rouissi

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'éducation du 2 août 2002, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur principal de l'enseignement secondaire.

Le ministre de l'éducation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 80-1136 du 15 septembre 1980, portant création du grade de professeur principal de l'enseignement secondaire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 99-2496 du 8 novembre 1999,

Vu l'arrêté du 9 décembre 1999, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur principal de l'enseignement secondaire, tel qu'il a été modifié par l'arrêté du 11 janvier 2002.

Arrête

Article premier. - Est ouvert au ministère de l'éducation le 30 novembre 2002 et jours suivants un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur principal de l'enseignement secondaire, et ce, dans la limite de 1276 postes.

Art. 2. - La liste des candidatures sera close le 30 octobre 2002.

Tunis, le 2 août 2002.

Le Ministre de l'Education

Moncer Rouissi

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'éducation du 2 août 2002, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur hors classe de l'enseignement.

Le ministre de l'éducation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 99-2495 du 8 novembre 1999, portant création des grades de professeur principal hors classe de l'enseignement et professeur hors classe de l'enseignement du ministère de l'éducation,

Vu l'arrêté du 24 février 2000, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur hors classe de l'enseignement, tel qu'il a été modifié par l'arrêté du 11 janvier 2002.

Arrête

Article premier. - Est ouvert au ministère de l'éducation le 19 novembre 2002 et jours suivants un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur hors classe de l'enseignement, et ce, dans la limite de 459 postes.

Art. 2. - La liste des candidatures sera close le 19 octobre 2002.

Tunis, le 2 août 2002.

Le Ministre de l'Education

Moncer Rouissi

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'éducation du 2 août 2002, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur d'enseignement secondaire général, au grade de professeur d'enseignement secondaire technique et au grade de professeur d'enseignement artistique.

Le ministre de l'éducation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 73-112 du 17 mars 1973, portant statut particulier des personnels enseignants des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel du ministère de l'éducation nationale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 99-2494 du 8 novembre 1999

Vu le décret n° 73-114 du 17 mars 1973, portant statut particulier des personnels enseignants des établissements d'enseignement secondaire général du ministère de l'éducation nationale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 99-2493 du 8 novembre 1999,

Vu l'arrêté du 9 décembre 1999, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur d'enseignement secondaire général, tel qu'il a été modifié par l'arrêté du 11 janvier 2002,

Vu l'arrêté du 9 décembre 1999, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur d'enseignement secondaire technique, tel qu'il a été modifié par l'arrêté du 11 janvier 2002,

Vu l'arrêté du 9 décembre 1999, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur d'enseignement artistique, tel qu'il a été modifié par l'arrêté du 11 janvier 2002.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère de l'éducation le 19 novembre 2002 et jours suivants un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur d'enseignement secondaire général, au grade de professeur d'enseignement secondaire technique et au grade de professeur d'enseignement artistique et ce dans la limite de 500 postes.

Art. 2. - La liste des candidatures sera close le 19 octobre 2002.

Tunis, le 2 août 2002.

Le Ministre de l'Education

Moncer Rouissi

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

Arrêté du ministre des affaires sociales du 2 août 2002, fixant le modèle du certificat de reconnaissance du caractère économique ou technique de la cessation du travail ou de la fermeture définitive et inopinée de l'entreprise sans respect des dispositions prévues au code du travail.

Le ministre des affaires sociales.

Vu la loi n° 96-101 du 18 novembre 1996, relative à la protection sociale telle que modifiée par la loi n° 2002-24 du 27 février 2002,

Vu le décret n° 97-1925 du 29 septembre 1997, relatif aux interventions sociales en faveur des travailleurs tel que

modifié par le décret n° 2002-886 du 22 avril 2002 et notamment son article 3 nouveau.

Arrête :

Article unique. - Le modèle du certificat de reconnaissance du caractère économique ou technique de la cessation du travail ou de la fermeture définitive et inopinée de l'entreprise sans respect des procédures prévues au code du travail, est fixé conformément à l'annexe au présent arrêté.

Tunis, le 2 août 2002.

Le Ministre des Affaires Sociales

Chedli Neffati

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

République Tunisienne

**Ministère des affaires sociales
Division de l'inspection du travail
et de la conciliation**

certificat

Le chef de division de l'inspection du travail et de la conciliation de atteste que monsieur (madame).....
..... titulaire de la carte
d'identité nationale n° assuré(e)
social(e) n°..... travaillant à l'entreprise
affiliée à la caisse nationale de sécurité sociale sous n°
..... en qualité de.....
depuis , a cessé son activité depuis la
date pour cause (1)
..... suite à ..(2).....
..... .

signature

Le chef de division de l'inspection du travail
et de la conciliation de

(1) Economiques , techniques ,fermeture définitive et inopinée de l'entreprise sans respect des procédures prévues au code de travail .

(2) avis de la commission de contrôle de licenciement , rapport de l'inspection du travail et de la conciliation .

Arrêté du ministre des affaires sociales du 2 août 2002, modifiant l'arrêté du 20 septembre 2001, relatif aux prestations administratives rendues par les services relevant du ministère des affaires sociales et les établissements sous-tutelle.

Le ministre des affaires sociales;

Vu le décret n° 75-775 du 30 octobre 1975, fixant les attributions du ministère des affaires sociales,

Vu le décret n° 93-1880 du 13 septembre 1993, relatif au système d'information et de communication administratives,

Vu le décret n° 96-269 du 14 février 1996, portant organisation du ministère des affaires sociales;

Vu l'arrêté du ministère des affaires sociales du 20 septembre 2001, relatif aux prestations administratives

rendues par les services relevant du ministère des affaires sociales et les établissements sous-tutelle.

Arrête :

Article premier. - Les prestations administratives indiquées à l'annexe n° 13,199 et 200 de l'arrêté du 20 septembre 2001 susvisé sont modifiées conformément à l'annexe au présent arrêté.

Art. 2. - Les directeurs généraux, les directeurs au ministère et les présidents-directeurs généraux des établissements sous-tutelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 août 2002.

Le Ministre des Affaires Sociales
Chedli Neffati

Vu
Le Premier Ministre
Mohamed Ghannouchi

SYSTEME D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION ADMINISTRATIVE SICAD

Guide du Citoyen

Case réservée au Bureau Central des Relations avec le Citoyen

Référence : Arrêté du Ministre des Affaires Sociales en date du
(JORT n° du.....)

Organisme : Ministère des Affaires Sociales (Direction
Générale de l'Inspection du travail et de la Conciliation)

Domaine de la prestation : Travail et relations Professionnelles

Objet de la prestation : Attestation de reconnaissance du caractère de la
cessation du travail ou de fermeture définitive et
inopinée de l'entreprise sans respect des
procédures prévues au code du travail.

Conditions d'obtention

- Approbation de la commission régionale de contrôle du licenciement indiquée à l'article 21 nouveau du code du travail.

Pièces à fournir

- Une copie de la C.I.N
- Carte d'inscription à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale.

Etapes de la prestation	Intervenants	Délais
- Approbation du licenciement de la part de la commission régionale ou centrale de contrôle du licenciement. - Délivrance de l'attestation.	- Division de l'inspection du travail et de conciliation territorialement compétente.	- Une semaine à compter de la date d'approbation de la commission.

Lieu de dépôt du dossier
Service : division de l'inspection du travail et de la conciliation territorialement compétente.

Lieu d'obtention de la prestation
Service : division de l'inspection du travail et de la conciliation territorialement compétente.

Délai d'obtention de la prestation
Une semaine à compter de la date d'approbation de la commission.

Référence législatives et /ou réglementaires
- La loi n° 60-30 du 14 décembre 1960 relative aux régimes de sécurité sociales . - la loi n° 96-101 du 18 novembre 1996 relative à la protection sociale telle que modifiée par la loi n°2002-24 du 27 février 2002. - Le décret n° 97-1925 du 29 septembre 1997 relatif aux interventions sociales en faveur des travailleurs tel que modifié par le décret n°2002-886 du 22 avril 2002.

SYSTEME D'INFORMATION
ET DE COMMUNICATION ADMINISTRATIVE
SICAD

**Guide du
Citoyen**

Case réservée au Bureau Central des Relations avec le Citoyen

Référence : Arrêté du Ministre des Affaires Sociales en date du
(JORT n° du.....)

Organisme : Caisse Nationale de Sécurité Sociale.

Domaine de la prestation : Interventions sociales

Objet de la prestation : Prise en charge des indemnités et des droits légaux dus aux travailleurs dans le secteur non agricole licenciés pour des raisons économiques ou technologiques ou en cas de fermeture définitive et inopinée de l'entreprise sans respect des procédures prévues au code du travail.

Conditions d'obtention

❖ **Pour les indemnités dues :**

- La prise en charge des indemnités dues au licenciement pour des raisons économiques ou technologiques ou en cas de fermeture définitive et inopinée de l'entreprise sans respect des procédures prévues au code du travail comportent : les salaires et accessoires , les congés payés non réglés, les préavis de licenciement et le montant de la gratification de fin de service impayé , dans la limite des sommes fixées conformément aux dispositions du code du travail.
- Les indemnités et les droits légaux doivent faire l'objet d'un jugement ayant acquis la force de la chose jugée régulièrement notifié.
- L'impossibilité de recouvrement des indemnités et des droits légaux décidés à l'encontre de l'employeur doit être constatée par un huissier notaire.

❖ **Pour l'entreprise :** Elle doit se trouver dans l'une des situations suivantes :

- En faillite ou en fermeture définitive avec insuffisance d'actifs susceptibles de couvrir ses dettes.
- Ou en liquidation par voie judiciaire ou en vertu d'une décision administrative avec constat des difficultés de cession de son patrimoine, de nature à retarder le règlement des indemnités et des droits légaux.

*** Pour le salarié**

- Etre immatriculé à la CNSS dans le régime des salariés dans le secteur non agricole.

Pièces à fournir

- Formulaire de demande dûment rempli et signé par l'assuré social et portant le visa de l'inspection du travail.
- Copie légale du jugement prescrivant les indemnités découlant du licenciement.
- Copie de la notification par huissier notaire de la décision de justice.
- Copie du procès-verbal du huissier notaire constatant l'impossibilité d'exécution.

Etapes de la prestation	Intervenants	Délais
- Dépôt du dossier	- L'assuré social.	- Un mois à partir de la date de dépôt du dossier complet .
- Etude du dossier	- Bureau régional ou local territorialement compétent	
- Paiement des indemnités ou notification de rejet	- Bureau régional ou local territorialement compétent	

Lieu de dépôt du dossier

- Bureau régional ou local territorialement compétent

Lieu d'obtention de la prestation

- Bureau régional ou local territorialement compétent

Délai d'obtention de la prestation

- Un mois à partir de la date dépôt du dossier complet

Référence législatives et /ou réglementaires

-
- la loi n° 60-30 du 14 Décembre 1996 relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale telle que modifiée et complétée par les textes subséquents.
- loi n°66-27 du 30 Avril 1966 portant promulgation du code du travail telle que modifiée et complétée par les textes subséquents.
- loi n°96-101 du 18 novembre 1996 relative à la protection sociale des travailleurs telle que modifiée par la loi n° 2002-24 du 27 février 2002.
- décret n° 97-1926 du 29 septembre 1997 relatif à la détermination des conditions et des modalités de la prise en charge des indemnités dues aux travailleurs ayant quitté leur emploi pour des raisons économiques ou technologique ou en cas de de fermeture définitive et inopinée de l'entreprise sans respect des procédures prévues au code du travail tel que modifié par le décret n°2002-887 du 22 avril 2002.

SYSTEME D'INFORMATION
ET DE COMMUNICATION ADMINISTRATIVE

SICAD

**Guide du
Citoyen**

Case réservée au Bureau Central des Relations avec le Citoyen

Référence : Arrêté du Ministre des Affaires Sociales en date du
(JORT n° du.....)

Organisme : Caisse Nationale de Sécurité Sociale.

Domaine de la prestation : Interventions sociales

Objet de la prestation : Octroi d'une aide en faveur des travailleurs dans le secteur non agricole licenciés pour des raisons économiques ou technologiques ou en cas de fermeture définitive et inopinée de l'entreprise sans respect des procédures prévues au code du travail.

Conditions d'obtention

L'aide est accordée dans la limite de 6 salaires mensuels. Les salaires ne sont pris en compte que dans la limite du salaire interprofessionnel garanti régime de 48 heures rapporté à une durée d'occupation de 2400 heures par an.

❖ Pour le travailleur :

- Etre immatriculé à la CNSS dans le régime des salariés dans le secteur agricole.
- Avoir perdu son emploi pour des raisons indépendantes de sa volonté.
- Ne pas avoir bénéficié d'une réparation au cas où l'entreprise aurait cessé son activité pour des raisons économiques ou technologiques, ou aurait fermé définitivement et inopinément sans respect des procédures prévues au code du travail.
- Avoir une ancienneté dans le dernier emploi exercé avant la cession d'activité d'au moins 3 années successives auprès d'une même entreprise ,au cours de laquelle il a été déclaré auprès de la caisse nationale de sécurité sociale et les cotisations dues ont été payées .
- La reconnaissance par un certificat délivré par l'inspection du travail territorialement compétente, du caractère économique ou technologique de la cession du travail ou de la fermeture définitive et inopinée de l'entreprise sans respect des procédures prévues au code du travail.
- Ne pas être dans une situation ouvrant droit au bénéfice d'une pension de retraite ou d'invalidité.

- Avoir été inscrit au bureau d'emploi durant un mois au moins sans qu'un emploi lui ait été offert que ce soit par un bureau d'emploi ou par toute autre autorité officielle à condition que cette offre soit individuelle, territorialement délimitée et comportant un salaire qui ne peut être inférieur au montant de l'aide .
- L'aide n'est pas accordée en cas de cession du contrat de travail à durée déterminée ou en cas de grève illégale .
- Ne pas avoir exercé durant cette période une activité rémunérée assujettie au régime de sécurité sociale ouvrant droit aux mêmes prestations .

Pièces à fournir

- Formulaire de demande d'aide sociale dûment rempli et signé par l'assuré social.
- Copie du procès-verbal de la réunion de la commission de contrôle du licenciement portant visa de l'inspection du travail territorialement compétente ou attestation à ce propos délivrée par l'inspection du travail ou copie conforme du jugement.
- Attestation de non exercice d'une activité rémunérée délivrée par le bureau de l'emploi territorialement compétent .

Etapes de la prestation	Intervenants	Délais
- Dépôt du dossier - Etude du dossier - Décision du Ministre des Affaires Sociales - Paiement de l'aide ou rejet de la demande	- L'assuré social - Inspection du travail territorialement compétente et bureau régional ou local de la Caisse - Direction régional des affaires sociales - Bureau régional ou local	- 3 jours à partir de la date de réception de la décision du Ministre des Affaires Sociales.

Lieu de dépôt du dossier
- Direction régionale des affaires sociales
Lieu d'obtention de la prestation
- Bureau régional ou local territorialement compétent
Délai d'obtention de la prestation
- 3 jours à partir de la date de réception de la décision du Ministre des Affaires Sociales
Référence législatives et /ou réglementaires
- La loi n° 60-30 du 14 Décembre 1996 relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale telle que modifiée et complétée par les textes subséquents. - La loi n°66-27 du 30 Avril 1966 portant promulgation du code du travail telle que modifiée et complétée par les textes subséquent. - La loi n°96-101 du 18 novembre 1996 relative à la protection sociale des travailleurs tel que modifiée par la loi n° 2002-24 du 27 février 2002 . -Le décret n° 97-1926 du 29 septembre 1997 relatif aux interventions sociales en faveur des travailleurs tel que modifié et complété par le décret n° 2002-886 du 22 avril 2002.

**MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT
ET DES AFFAIRES FONCIERES**

Décret n° 2002-1774 du 3 août 2002, portant homologation des procès-verbaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Mahdia (délégations d'El Djem, Mahdia, Ksour Essef et Sidi Alouane).

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret du 18 juin 1918, relatif à la gestion et à l'aliénation du domaine privé immobilier de l'Etat et notamment ses articles 1er (paragraphe 2 de l'alinéa 2) et 5 à 12,

Vu la loi n° 1965-5 du 12 février 1965, portant promulgation du code des droits réels modifiée et complétée par la loi n° 1992-46 du 4 mai 1992, par la loi n° 1997-68 du 27 octobre 1997 et par la loi n° 2001-35 du 17 avril 2001 (et notamment les articles 16, 17, 18, 19, 22 et 23),

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de

l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, fixant les attributions du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 91-1269 du 27 août 1991, relatif à la délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans certaines délégations du gouvernorat de Mahdia,

Vu le décret n° 91-1495 du 21 octobre 1991, relatif au report des opérations de reconnaissance et de délimitation du gouvernorat de Mahdia,

Vu le décret n° 93-1072 du 03 mai 1993, relatif à la délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans le reste des délégations du gouvernorat de Mahdia,

Vu les procès-verbaux relatifs aux travaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat sis au gouvernorat de Mahdia en date des 6 mars, 22 et 23 mai 2002.

Décrète

Article premier. - Sont homologués les procès-verbaux susvisés ci-joints déterminant la consistance et la situation juridique des immeubles relevant du domaine privé de l'Etat sis au gouvernorat de Mahdia (délégations d'El Djem, Mahdia, Ksour Essef et Sidi Alouane) indiqués aux plans annexés au présent décret et au tableau ci-après :

N° d'ordre	Nom de l'immeuble comportant des constructions ou de la parcelle de terre	Localisation	Superficie en m2	T.P.D
1	Sans nom	secteur de Telelssa délégation d'El Djem	499	19270
2	Sans nom	Secteur d'Ezzahra délégation de Mahdia	2962	19273
3	Sans nom	Secteur d'Ezzahra délégation de Mahdia	838	19274
4	Sans nom	Secteur d'El Ketanine délégation de Ksour Essef	98689	20539
5	Sans nom	secteur d'El Ketanine délégation de Ksour Essef	73393	20811
6	Sans nom	Secteur d'Oued Guellet délégation de Sidi Alouane	1909	15731

Art. 2. - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 août 2002.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DES FINANCES

Décret n° 2002-1775 du 3 août 2002, accordant à la société tunisienne d'électricité et du gaz, les avantages fiscaux prévus par l'article 52 du code d'incitation aux investissements.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, portant promulgation du code de la taxe sur la valeur ajoutée tel que modifié ou

complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2001-123 du 28 décembre 2001 portant loi de finances pour l'année 2002,

Vu la loi n° 88-62 du 2 juin 1988, portant refonte de la réglementation relative au droit de consommation telle que modifiée ou complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 98-111 du 28 décembre 1998, portant loi de finances pour l'année 1999,

Vu la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, portant application d'un nouveau tarif des droits de douane à l'importation, telle que modifiée ou complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2001-123 du 28 décembre 2001, portant loi de finances pour l'année 2002,

Vu la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993 portant promulgation du code d'incitation aux investissements et notamment son article 52 tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2001-82 du 24 juillet 2001

Vu le décret n° 93-2542 du 27 décembre 1993, portant composition, organisation et modes de fonctionnement de la commission supérieure d'investissement,

Vu l'avis de la commission supérieure d'investissement du 25 juin 2001,

Vu l'avis du ministre de l'industrie,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - La société tunisienne d'électricité et du gaz bénéficie de l'exonération des droits de douane et de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée dus à l'importation des équipements figurant à la liste annexée au présent décret et nécessaires à la réalisation du projet d'équipements des stations secondaires de transformation d'électricité dont le coût global s'élève à 1.321.120D.

Art. 2. - La société tunisienne d'électricité et de gaz s'engage par écrit à ne pas céder à titre onéreux ou gratuit ces équipements et ce, pendant les cinq années qui suivent la date d'importation. Cet engagement est joint à la déclaration en douane de mise à la consommation.

Art. 3. - La cession des équipements importés sous couvert du régime fiscal privilégié avant l'expiration du délai cité à l'article 2 ci dessus est subordonnée à l'acquittement des droits et taxes dus sur la base de la valeur et des taux en vigueur à la date de cession.

Art. 4. - Les ministres des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 août 2002.

Zine El Abidine Ben Ali

LISTE DES EQUIPEMENTS

Désignation	Valeur en dinar tunisien
Sous station de Bizerte : Tableau complet 17,5 KV isolé dans l'air Matériel de sécurité de fonctionnement pour tableau 17,5 KV composé de : - 4 transformateurs de courant > 300A - 3 transformateurs de tension - 3 fusibles MT - 3 indicateurs de présence de tension - 3 diviseurs capacitifs - 2 disjoncteurs > 630A	
TOTAL	283 770D
Sous station de Haffara (Sfax) : Tableau complet 36 KV isolé dans l'air Matériel de sécurité de fonctionnement pour tableau 36 KV composé de : - 4 transformateurs de courant > 300A - 3 transformateurs de tension - 3 fusibles MT - 3 indicateurs de présence de tension - 3 diviseurs capacitifs - 2 disjoncteurs > 630A Tableau complet 24 KV isolé dans l'air	

Désignation	Valeur en dinar tunisien
Matériel de sécurité de fonctionnement pour tableau 24 KV composé de : - 4 transformateurs de courant > 300A - 3 transformateurs de tension - 3 fusibles MT - 3 indicateurs de présence de tension - 3 diviseurs capacitifs - 2 disjoncteurs de courants > 630A Matériel de contrôle et de commande nécessaire au tableau 24 KV et 36 KV isolé dans l'air et composé de 3 armoires.	
TOTAL	745 660D
Sous station de Nahal (Gabès) : Tableau complet 24 KV isolé dans l'air Matériel de sécurité de fonctionnement pour tableau 24 KV composé de : - 4 transformateurs de courant > 300A - 3 transformateurs de tension - 3 fusibles MT - 3 indicateurs de présence de tension - 3 diviseurs capacitifs - 2 disjoncteurs > 630A	
TOTAL	291 690D
TOTAL GENERAL	1 321 120D

Décret n° 2002-1776 du 3 août 2002, portant modification du décret n° 94-875 du 18 avril 1994, fixant la liste des équipements nécessaires aux institutions d'encadrement de l'enfance et d'animation des jeunes susceptibles de bénéficier des incitations fiscales prévues par l'article 49 du code d'incitation aux investissements et les conditions d'octroi de ces avantages.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, portant promulgation du code de la taxe sur la valeur ajoutée tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2001-123 du 28 décembre 2001, portant loi de finances pour l'année 2002,

Vu la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, relative à l'application d'un nouveau tarif des droits de douane à l'importation, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2001-123 du 28 décembre 2001, portant loi de finances pour l'année 2002,

Vu la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, portant promulgation du code d'incitation aux investissements et notamment ses articles 49 et 55 tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2001-82 du 24 juillet 2001,

Vu le décret n° 94-875 du 18 avril 1994, fixant la liste des équipements nécessaires aux institutions d'encadrement

de l'enfance et d'animation des jeunes susceptibles de bénéficier des incitations fiscales prévues par l'article 49 du code d'incitation aux investissements et les conditions d'octroi de ces avantages,

Vu l'avis du ministre de l'industrie et du ministre de la jeunesse, de l'enfance et des sports,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Est ajouté à la liste n° 1 annexée au décret n° 94-875 du 18 avril 1994 susvisé l'équipement suivant :

- déplaqueuse (Ex 8436)

Art. 2. - Les ministres des finances, de l'industrie et de la jeunesse, de l'enfance et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 août 2002.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE L'INDUSTRIE

NOMINATION

Par décret n° 2002-1777 du 2 août 2002.

Monsieur Salem Ghlem, ingénieur en chef, est chargé des fonctions de directeur de la réglementation et des ressources humaines à la direction générale de la tutelle des entreprises au ministère de l'industrie.

MINISTERE DU TRANSPORT

Décret n° 2002-1778 du 3 août 2002, fixant les conditions d'exercice des fonctions des gens de mer à bord des navires de mer astreints à tenir un registre d'équipage et aux contrôles y afférent.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre du transport,

Vu la convention internationale de 1974, pour la sauvegarde de la vie humaine en mer ratifiée par la loi n° 80-22 du 23 mai 1980,

Vu le protocole de 1978 relatif à la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer ratifié par la loi n° 80-23 du 23 mai 1980,

Vu la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille conclue à Londres le 7 juillet 1978, dont la République Tunisienne a été autorisée d'y adhérer par la loi n° 94-46 du 9 mai 1994,

Vu la convention internationale du 23 juin 1969 sur le jaugeage des navires dont la République Tunisienne a été autorisée d'y adhérer par la loi n° 98-57 du 6 juillet 1998,

Vu le protocole de 1988 relatif à la convention internationale de 1974 sur la sauvegarde de la vie humaine

en mer dont la République Tunisienne a été autorisée d'y adhérer par la loi n° 98-68 du 4 août 1998,

Vu le code de commerce maritime promulgué par la loi n° 62-13 du 24 avril 1962, tel que modifié par la loi n° 98-22 du 16 mars 1998 et notamment son article 45,

Vu le code du travail maritime promulgué par la loi n° 67-52 du 7 décembre 1967 tel que modifié par la loi n° 89-48 du 8 mars 1989 et notamment son article 9,

Vu la loi n° 68-41 du 31 décembre 1968, portant loi de finances pour la gestion 1969 et notamment son article 20,

Vu le code de la police administrative de la navigation maritime promulgué par la loi n° 76-59 du 11 juin 1976 tel que modifié par la loi n° 99-55 du 28 juin 1999 et notamment son article 65,

Vu la loi n° 84-14 du 6 avril 1984, portant création d'une académie navale et fixant sa mission,

Vu la loi n° 98-109 du 28 décembre 1998 relative à l'office de la marine marchande et des ports,

Vu le décret n° 74-862 du 11 septembre 1974, relatif à l'exercice des fonctions de capitaine ou de patron, de second capitaine ou de lieutenant à bord des navires de commerce et de pêche astreints à posséder un registre d'équipage, tel que modifié par le décret n° 1729 du 02 août 1999,

Vu le décret n° 74-863 du 11 septembre 1974, relatif à l'exercice des fonctions de chef mécanicien, de second mécanicien et de chef de quart mécanicien à bord des navires de commerce et de pêche astreints à posséder un registre d'équipage et dont la puissance est supérieure à 75CV, tel que modifié par le décret n° 1728 du 2 août 1999,

Vu le décret n° 86-863 du 15 septembre 1986, fixant les attributions du ministère du transport,

Vu le décret n° 98-1385 du 30 juin 1998 relatif à l'office de la marine marchande et des ports,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Pour l'application du présent décret, on entend par :

- Navire de mer : tout navire autre que :

a) Les transbordeurs appartenant à l'Etat qui naviguent exclusivement dans les eaux intérieures ou dans des eaux situées à l'intérieur ou au proche voisinage d'eaux naturellement abritées ou de zones maritimes où s'appliquent les règlements portuaires.

b) Les navires militaires, les navires de guerre auxiliaires ou autres navires appartenant à l'Etat et exploités par lui à des fins non commerciales.

c) Les navires de pêche.

d) Les navires pratiquant une navigation de plaisance ne se livrant pas à un trafic commercial.

- Voyage à proximité du littoral : la navigation effectuée par un navire de mer sans s'écarter à plus de 20 milles des côtes.

- Jauge brute: celle qui figure sur le feuillet matricule du navire.

- Puissance propulsive : la puissance de sortie nominale, continue et totale de tout l'appareil propulsif principal du navire exprimée en kilowatts, qui figure sur le feuillet matricule du navire.

Art. 2. - Les fonctions de capitaine, de second capitaine, d'officier chargé de quart à la passerelle et de matelot de quart à la passerelle à bord des navires de mer astreints à posséder un registre d'équipage ne peuvent être exercées que par ceux qui remplissent les conditions indiquées au tableau ci-après :

Fonctions	CONDITIONS	
	Brevets requis	Service en mer
1- Fonction de capitaine.		
a) navires d'une jauge brute inférieure à 500 effectuant des voyages à proximité du littoral.	Brevet de capitaine côtier de la marine marchande.	
b) Navires d'une jauge brute inférieure à 3000.	Brevet de capitaine de 2ème classe de la marine marchande.	
c) Tout navire quel que soit son tonnage.	Brevet de capitaine de 1ère classe de la marine marchande.	
	ou Brevet de capitaine de 2ème classe de la marine marchande.	Le titulaire de ce brevet doit justifier de 18 mois de service en mer en qualité de second capitaine à bord des navires d'une jauge brute supérieure ou égale à 3000 après l'obtention de son brevet de capitaine de 2ème classe de la marine marchande.
2- Fonction de second capitaine.		
a) navires d'une jauge brute inférieure à 500 effectuant des voyages à proximité du littoral.	Brevet de capitaine côtier de la marine marchande.	
b) Navires d'une jauge brute inférieure à 3000.	Brevet de second capitaine de 2ème classe de la marine marchande.	
c) Tout navire quel que soit son tonnage.	Brevet de second capitaine de 1ère classe de la marine marchande.	
	ou Brevet de second capitaine de 2ème classe de la marine marchande	Le titulaire de ce brevet doit justifier de 18 mois de service en mer en qualité d'officier chargé du quart à bord des navires d'une jauge brute supérieure ou égale à 3000 après l'obtention de son brevet de second capitaine de 2ème classe de la marine marchande.
3- Fonction d'officier chargé de quart à la passerelle.		
a) Navires d'une jauge brute inférieure à 500 effectuant des voyages à proximité du littoral.	Brevet de lieutenant côtier de la marine marchande.	
b) Navires d'une jauge brute inférieure à 3000.	Brevet de lieutenant de 2ème classe de la marine marchande.	

c) Tout navire quel que soit son tonnage.	Brevet de lieutenant de 1ère classe de la marine marchande.	
	Ou Brevet de lieutenant de 2ème classe de la marine marchande.	
4- Fonction de matelot de quart à la passerelle. Navires d'une jauge brute supérieure ou égale à 500.	Brevet de matelot de la marine marchande.	

Article 3 :

A bord des navires de mer astreints à posséder un registre d'équipage, les fonctions de chef mécanicien, de second mécanicien, d'officier mécanicien chargé de quart et de matelot mécanicien de quart dans une chambre des machines gardée ou en service dans une chambre des machines exploitée sans présence permanente de personnel ; ne peuvent être exercées que par ceux qui remplissent les conditions indiquées au tableau ci-après :

Fonctions	CONDITIONS	
	Brevets requis	Service en mer
1 –Fonction de chef mécanicien.		
a) navires d'une puissance propulsive inférieure à 750 KW.	Brevet de motoriste de la marine marchande.	
b) Navires d'une puissance propulsive inférieure à 3000 KW	Brevet de chef mécanicien de 2ème classe de la marine marchande.	
c) Tout navire quelle que soit sa puissance propulsive.	Brevet de chef mécanicien de 1ère classe de la marine marchande.	
	ou Brevet de chef mécanicien de 2ème classe de la marine marchande.	Le titulaire de ce brevet doit justifier de 18 mois de service en mer en qualité de second mécanicien à bord des navires d'une puissance propulsive supérieure ou égale à 3000 KW après l'obtention de son brevet de chef mécanicien de 2ème classe de la marine marchande.
2- Fonction de second mécanicien.		
a) navires d'une puissance propulsive inférieure à 750 KW.	Brevet de motoriste de la marine marchande.	
b) Navires d'une puissance propulsive inférieure à 3000 KW.	Brevet de second mécanicien de 2ème classe de la marine marchande.	

c) Tout navire quelle que soit sa puissance propulsive.	Brevet de second mécanicien de 1ère classe de la marine marchande.	
	ou Brevet de second mécanicien de 2ème classe de la marine marchande	Le titulaire de ce brevet doit justifier de 18 mois de service en mer en qualité d'officier mécanicien chargé du quart à bord des navires d'une puissance supérieure ou égale à 3000 KW après l'obtention de son brevet de second mécanicien de 2ème classe de la marine marchande.
3- Fonction d'officier mécanicien chargé de quart dans une chambre des machines gardée ou en service dans une chambre des machines exploitée sans présence permanente de personnel.		
a) Navires d'une puissance propulsive inférieure à 750 KW.	Brevet d'aide motoriste de la marine marchande.	
b) Navires d'une puissance propulsive inférieure à 3000 KW	Brevet de lieutenant mécanicien de 2ème classe de la marine marchande.	
c) Tout navire quelle que soit sa puissance propulsive.	Brevet de lieutenant mécanicien de 1ère classe de la marine marchande.	
	ou Brevet de lieutenant mécanicien de 2ème classe de la marine marchande.	
4- Fonction de matelot mécanicien de quart à la machine. Navires d'une puissance propulsive supérieure ou égale à 750 KW.	Brevet de matelot mécanicien de la marine marchande.	

Art. 4. - Les brevets requis pour l'exercice des fonctions indiquées aux articles 2 et 3 du présent décret sont délivrés par le Ministre du transport sur proposition de l'autorité maritime.

Exceptés les brevets de matelot de la marine marchande et celui de matelot mécanicien de la marine marchande, les brevets sont visés et revalidés par le ministre du transport et ce par la délivrance d'un document distinct appelé «visa», joint au brevet correspondant et fixant les prérogatives qui lui sont rattachées.

Le ministre du transport peut reconnaître les brevets délivrés par d'autres Etats parties à la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille susvisée, et ce par la délivrance d'un document distinct dénommé «visa».

Le modèle et les conditions d'obtention des brevets et visas sus-mentionnés ainsi que leur durée de validité sont fixés par arrêté du ministre du transport.

Art. 5. - En cas d'extrême nécessité, des dérogations aux règles établies aux articles 2 et 3 du présent décret peuvent, sur demande du capitaine et de l'armateur du navire, être accordées par le ministre du transport à certains gens de mer dans les conditions prévues par l'article VIII de la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille susvisée.

Art. 6. - Outre les brevets énumérés dans les articles 2 et 3 du présent décret, il est exigé des gens de mer employés à bord des navires de mer d'être titulaire d'un ou plusieurs certificats suivants, selon le type du navire et de la fonction exercée à bord et tel que indiqué aux articles 7 à 14 du présent décret.

1. Certificat de qualification de base à la sécurité.
2. Certificat général d'opérateur du système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM).
3. Certificat restreint d'opérateur du système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM).
4. Certificat de qualification à l'utilisation des radars et des aides de pointage radar automatique (APRA).
5. Certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations de sauvetage et des canots de secours autres que les canots de secours rapides.
6. Certificat d'aptitude à l'exploitation des canots de secours rapides.
7. Certificat de qualification aux techniques avancées de lutte contre l'incendie.
8. Certificat de qualification en matière de soins médicaux d'urgence à bord du navire.
9. Certificat de qualification des gens de mer responsables des soins médicaux à bord du navire.

10. Certificat de familiarisation avec les navires - citernes.

11. Certificat de formation pour les pétroliers.

12. Certificat de formation pour les navires - citernes pour produits chimiques.

13. Certificat de formation pour les navires - citernes pour gaz liquéfiés.

14. Certificat de formation à l'encadrement des passagers sur les navires rouliers à passagers.

15. Certificat de familiarisation avec les navires rouliers à passagers.

16. Certificat de formation en matière de sécurité à l'intention du personnel assurant directement un service aux passagers dans les locaux réservés aux passagers sur des navires rouliers à passagers.

17. Certificat de formation en matière de sécurité des passagers et de la cargaison et d'intégrité de la coque des navires rouliers à passagers.

18. Certificat de formation en matière de gestion des situations de crise et de comportement humain sur des navires rouliers à passagers.

19. Certificat de formation à l'encadrement des passagers sur des navires à passagers autres que les navires rouliers à passagers.

20. Certificat de familiarisation avec les navires à passagers autres que les navires rouliers à passagers.

21. Certificat de formation en matière de sécurité à l'intention du personnel assurant directement un service aux passagers dans les locaux réservés aux passagers sur les navires à passagers autres que les navires rouliers à passagers.

22. Certificat de formation en matière de sécurité des passagers et de la cargaison et d'intégrité de la coque sur des navires à passagers autres que les navires rouliers à passagers.

23. Certificat de formation en matière de gestion des situations de crise et de comportement humain sur des navires à passagers autres que les navires rouliers à passagers.

Le modèle et les conditions d'obtention de ces certificats sont fixés par arrêté du ministre du transport.

Art. 7. - Conformément aux dispositions du chapitre IV de l'annexe à la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille susvisée, les gens de mer chargés des radiocommunications dans le cadre du système mondial de détresse et de sécurité en mer à bord d'un navire de mer, doivent être titulaires de l'un des deux certificats énumérés ci-après :

- Le certificat général d'opérateur du système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) pour tout navire sortant de la zone "A1" telle que définie dans le chapitre IV de la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer modifiée par le protocole de 1988 y relatif susvisée.

- Le certificat restreint d'opérateur du système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) pour tout navire ne sortant pas de la zone "A1" telle que définie

dans le chapitre IV de la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, modifiée par le protocole de 1988 y relatif susvisée.

Art. 8. - Les gens de mer employés, à bord d'un navire de mer, doivent être titulaires du certificat de qualification de base à la sécurité, conformément aux dispositions de la règle 1 du chapitre VI de l'annexe à la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille susvisée.

Art. 9. - Les gens de mer chargés de l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage et des canots de secours autres que les canots de secours rapides à bord d'un navire de mer doivent être titulaires du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations de sauvetage et des canots de secours autres que les canots de secours rapides, conformément aux dispositions du paragraphe premier de la règle 2 du chapitre VI de l'annexe à la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille susvisée.

Les gens de mer chargés de l'exploitation des canots de secours rapides doivent être titulaires du certificat d'aptitude à l'exploitation des canots de secours rapides, conformément aux dispositions du deuxième paragraphe la règle 2 du chapitre VI de l'annexe à la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille susvisée.

Art. 10. - Les gens de mer chargés de diriger les opérations de lutte contre l'incendie, à bord d'un navire de mer, doivent être titulaires du certificat de qualification aux techniques avancées de lutte contre l'incendie conformément aux dispositions de la règle 3 du chapitre VI de l'annexe à la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille susvisée.

Art. 11. - Les gens de mer chargés de dispenser des soins médicaux d'urgence à bord d'un navire de mer doivent être titulaires du certificat de qualification en matière de soins médicaux d'urgence à bord du navire, conformément à la règle 4 du chapitre VI de l'annexe à la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille susvisée.

Les gens de mer chargés pour assurer la responsabilité des soins médicaux à bord d'un navire de mer doivent être titulaires du certificat de qualification pour les gens de mer responsables des soins médicaux à bord du navire, conformément à la règle 4 du chapitre VI de l'annexe à la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille susvisée.

Art. 12. - Les officiers, les matelots et les matelots mécaniciens chargés de tâches et de responsabilités spécifiques en ce qui concerne la cargaison ou le matériel connexe à bord des navires-citernes, doivent être titulaires du certificat de familiarisation avec les navires-citernes, conformément à la règle 1 du chapitre V de l'annexe à la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille susvisée.

Les capitaines, second-capitaines, chef mécaniciens, second-mécaniciens, ainsi que toutes les personnes qui sont directement responsables du chargement, du déchargement et des précautions à prendre pendant le transfert ou la

manutention des cargaisons doivent, en plus des prescriptions indiquées dans le paragraphe 1er ci-dessus, être titulaires, selon le navire à bord duquel ils servent, l'un des certificats suivants :

- certificat de formation pour les pétroliers,
- certificat de formation pour les navires-citernes pour produits chimiques,
- certificat de formation pour les navires-citernes pour gaz liquéfiés.

Art. 13. - Conformément à la règle 2 du chapitre V de l'annexe à la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille susvisée, les capitaines, second-capitaines, officiers chargés du quart à la passerelle, chefs mécaniciens, second-mécaniciens, officiers mécaniciens chargés du quart à la machine, matelots, matelots mécaniciens et autres membres du personnel servant à bord des navires rouliers à passagers effectuant des voyages internationaux doivent être titulaires d'un ou plusieurs des certificats suivants selon les exigences propres aux capacités, tâches et responsabilités qui leurs sont attribuées :

- Certificat de formation à l'encadrement des passagers sur les navires rouliers à passagers.
- Certificat de familiarisation avec les navires rouliers à passagers.
- Certificat de formation en matière de sécurité à l'intention du personnel assurant directement un service aux passagers dans les locaux réservés aux passagers sur des navires rouliers à passagers.
- Certificat de formation en matière de sécurité des passagers et de la cargaison et d'intégrité de la coque des navires rouliers à passagers.
- Certificat de formation en matière de gestion des situations de crise et de comportement humain sur des navires rouliers à passagers.

Art. 14. - Conformément à la règle 3 du chapitre V de l'annexe à la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de

veille sus-visée, les capitaines, second-capitaines, officiers chargés du quart à la passerelle, chefs mécaniciens, seconds mécaniciens, officiers mécaniciens chargés du quart à la machine, matelots, matelots mécaniciens et autres membres du personnel servant à bord des navires à passagers autres que les navires rouliers à passagers effectuant des voyages internationaux doivent être titulaires d'un ou plusieurs des certificats suivants selon les exigences propres aux capacités, tâches et responsabilités qui leurs sont attribuées :

- Certificat de formation à l'encadrement des passagers sur des navires à passagers autres que les navires rouliers à passagers.
- Certificat de familiarisation avec les navires à passagers autres que les navires rouliers à passagers.
- Certificat de formation en matière de sécurité à l'intention du personnel assurant directement un service aux passagers dans les locaux réservés aux passagers sur les navires à passagers autres que les navires rouliers à passagers.
- Certificat de formation en matière de sécurité des passagers et de la cargaison et d'intégrité de la coque sur des navires à passagers autres que les navires rouliers à passagers.
- Certificat de formation en matière de gestion des situations de crise et de comportement humain sur des navires à passagers autres que les navires rouliers à passagers.

Art. 15. - Les brevets obtenus avant la date de publication du présent décret restent valables jusqu'à cette date.

Les officiers titulaires des brevets délivrés avant la date de publication du présent décret et justifiant d'une année de navigation au cours des cinq années précédant la date de dépôt de leurs demandes, peuvent obtenir l'un des brevets mentionnés aux articles 2 et 3 du présent décret tel que indiqué dans le tableau ci-après :

Brevets délivrés avant la date de publication du présent décret	Brevets délivrés en vertu du présent décret et les certificats requis pour leur délivrance	
	Brevets	Certificats requis
1) Brevet de capitaine au long cours.	Brevet de capitaine de 1ère classe de la marine marchande	Certificat de qualification à l'utilisation des radars et des aides de pointage radar automatique (APRA). Certificat général d'opérateur du système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM). Certificat de qualification aux techniques avancées de lutte contre l'incendie. Certificat de qualification des gens de mer responsables des soins médicaux à bord du navire. Certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations de sauvetage et des canots de secours autres que les canots de secours rapides.

2) . Brevet de capitaine de la marine marchande.	Brevet de capitaine de 2ème classe de la marine marchande. Pour pouvoir exercer la fonction de capitaine à bord d'un navire d'une jauge brute supérieure ou égale à 3000, l'intéressé doit justifier de 18 mois de service en mer en qualité de second capitaine à bord des navires de mer d'une jauge brute supérieure ou égale à 3000.	Certificat de qualification à l'utilisation des radars et des aides de pointage radar automatique (APRA). Certificat général d'opérateur du système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM). Certificat de qualification aux techniques avancées de lutte contre l'incendie. Certificat de qualification des gens de mer responsables des soins médicaux à bord du navire. Certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations de sauvetage et des canots de secours autres que les canots de secours rapides.
	Brevet de second capitaine de 2ème classe de la marine marchande. Pour pouvoir exercer la fonction de second capitaine à bord d'un navire d'une jauge brute supérieure ou égale à 3000, l'intéressé doit justifier de 18 mois de service en mer en qualité d'officier chargé du quart à bord des navires de mer d'une jauge brute supérieure ou égale à 3000.	Certificat de qualification à l'utilisation des radars et des aides de pointage radar automatique (APRA). Certificat général d'opérateur du système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM). Certificat de qualification aux techniques avancées de lutte contre l'incendie. Certificat de qualification des gens de mer responsables des soins médicaux à bord du navire. Certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations de sauvetage et des canots de secours autres que les canots de secours rapides.
3) Brevet de capitaine côtier.	Brevet de capitaine de 2ème classe de la marine marchande, pour pouvoir exercer la fonction de capitaine à bord d'un navire d'une jauge brute inférieure ou égale à 8000, l'intéressé doit justifier de 18 mois de service en mer en qualité de second capitaine à bord des navires de mer d'une jauge brute supérieure ou égale à 3000.	Certificat de qualification à l'utilisation des radars et des aides de pointage radar automatique (APRA). Certificat général d'opérateur du système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM). Certificat de qualification aux techniques avancées de lutte contre l'incendie. Certificat de qualification des gens de mer responsables des soins médicaux à bord du navire. Certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations de sauvetage et des canots de secours autres que les canots de secours rapides.
	Brevet de second capitaine de 2ème classe de la marine marchande, avec la restriction suivante : l'intéressé ne peut exercer la fonction de second capitaine qu'à bord des navires d'une jauge brute inférieure ou égale à 8000 .	Certificat de qualification à l'utilisation des radars et des aides de pointage radar automatique (APRA). Certificat général d'opérateur du système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM). Certificat de qualification aux techniques avancées de lutte contre l'incendie. Certificat de qualification des gens de mer responsables des soins médicaux à bord du navire. Certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations de sauvetage et des canots de secours autres que les canots de secours rapides.

	Brevet de lieutenant de 2ème classe de la marine marchande , si l'intéressé justifie de 36 mois de navigation en qualité d'officier chargé du quart à bord des navires de mer.	Certificat de qualification à l'utilisation des radars et des aides de pointage radar automatique (APRA). Certificat général d'opérateur du système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM). Certificat de qualification aux techniques avancées de lutte contre l'incendie. Certificat de qualification des gens de mer responsables des soins médicaux à bord du navire. Certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations de sauvetage et des canots de secours autres que les canots de secours rapides
4) . Brevet de patron au bornage.	Brevet de capitaine côtier de la marine marchande , si l'intéressé justifie de 18 mois de navigation en qualité d'officier chargé du quart à bord des navires de mer.	Certificat de qualification à l'utilisation des radars et des aides de pointage radar automatique (APRA). Certificat général d'opérateur du système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM). Certificat de qualification aux techniques avancées de lutte contre l'incendie. Certificat de qualification des gens de mer responsables des soins médicaux à bord du navire. Certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations de sauvetage et des canots de secours autres que les canots de secours rapides.
	Brevet de lieutenant de 2ème classe de la marine marchande , si l'intéressé justifie de 36 mois de navigation en qualité d'officier chargé du quart à bord des navires de mer.	Certificat de qualification à l'utilisation des radars et des aides de pointage radar automatique (APRA). Certificat général d'opérateur du système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM). Certificat de qualification aux techniques avancées de lutte contre l'incendie. Certificat de qualification en matière de soins médicaux d'urgence à bord du navire. Certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations de sauvetage et des canots de secours autres que les canots de secours rapides.
5) Brevet de lieutenant au long cours.	Brevet de second capitaine de 1ère classe de la marine marchande.	Certificat de qualification à l'utilisation des radars et des aides de pointage radar automatique (APRA). Certificat général d'opérateur du système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM). Certificat de qualification aux techniques avancées de lutte contre l'incendie. Certificat de qualification des gens de mer responsables des soins médicaux à bord du navire. Certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations de sauvetage et des canots de secours autres que les canots de secours rapides.

6). Brevet de lieutenant de la marine marchande.	Brevet de second capitaine de 2ème classe de la marine marchande.	Certificat de qualification à l'utilisation des radars et des aides de pointage radar automatique (APRA). Certificat général d'opérateur du système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM). Certificat de qualification aux techniques avancées de lutte contre l'incendie. Certificat de qualification des gens de mer responsables des soins médicaux à bord du navire. Certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations de sauvetage et des canots de secours autres que les canots de secours rapides.
	Brevet de lieutenant de 2ème classe de la marine marchande. Pour pouvoir exercer la fonction d'officier chargé du quart à bord d'un navire de jauge brute supérieure ou égale à 3000, l'intéressé doit justifier de 18 mois de service en mer en qualité d'officier chargé du quart à bord de navires de mer d'une jauge brute supérieure ou égale à 500.	Certificat de qualification à l'utilisation des radars et des aides de pointage radar automatique (APRA). Certificat général d'opérateur du système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM). Certificat de qualification aux techniques avancées de lutte contre l'incendie. Certificat de qualification en matière de soins médicaux d'urgence à bord du navire. Certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations de sauvetage et des canots de secours autres que les canots de secours rapides.
7). Brevet de chef de quart.	Brevet de lieutenant de 2ème classe de la marine marchande. Pour pouvoir exercer la fonction d'officier chargé du quart à bord d'un navire de jauge brute supérieure ou égale à 3000, l'intéressé doit justifier de 18 mois de service en mer en qualité d'officier chargé du quart à bord de navires de mer d'une jauge brute supérieure ou égale à 500.	Certificat de qualification à l'utilisation des radars et des aides de pointage radar automatique (APRA). Certificat général d'opérateur du système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM). Certificat de qualification aux techniques avancées de lutte contre l'incendie. Certificat de qualification en matière de soins médicaux d'urgence à bord du navire. Certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations de sauvetage et des canots de secours autres que les canots de secours rapides.
8) Brevet d'officier mécanicien de 1ère classe de la marine marchande.	Brevet de chef mécanicien de 1ère classe de la marine marchande.	Certificat de qualification aux techniques avancées de lutte contre l'incendie. Certificat de qualification en matière de soins médicaux d'urgence à bord du navire. Certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations de sauvetage et des canots de secours autres que les canots de secours rapides.

9.) Brevet d'officier mécanicien de 2ème classe de la marine marchande.	Brevet de chef mécanicien de 2ème classe de la marine marchande. Pour pouvoir exercer la fonction de chef mécanicien à bord des navires de puissance propulsive inférieure ou égale à 6000 kW, l'intéressé doit justifier de 18 mois de navigation en qualité de second mécanicien à bord des navires d'une puissance propulsive supérieure ou égale à 3000 kW.	Certificat de qualification aux techniques avancées de lutte contre l'incendie. Certificat de qualification en matière de soins médicaux d'urgence à bord du navire. Certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations de sauvetage et des canots de secours autres que les canots de secours rapides.
	Brevet de second mécanicien de 2ème classe de la marine marchande. L'intéressé peut exercer la fonction de second mécanicien à bord des navires d'une puissance propulsive inférieure ou égale à 7500 kW.	Certificat de qualification aux techniques avancées de lutte contre l'incendie. Certificat de qualification en matière de soins médicaux d'urgence à bord du navire. Certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations de sauvetage et des canots de secours autres que les canots de secours rapides.
	Brevet de lieutenant mécanicien de 2ème classe de la marine marchande. L'intéressé peut exercer la fonction d'officier chargé du quart à la machine à bord des navires d'une puissance propulsive inférieure ou égale à 15000 kW.	Certificat de qualification aux techniques avancées de lutte contre l'incendie. Certificat de qualification en matière de soins médicaux d'urgence à bord du navire. Certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations de sauvetage et des canots de secours autres que les canots de secours rapides.
10) . Brevet d'officier mécanicien de 3ème classe de la marine marchande.	Brevet de chef mécanicien de 2ème classe de la marine marchande, si l'intéressé justifie de 18 mois de navigation en qualité de second mécanicien à bord des navires de mer, avec la restriction suivante : l'intéressé ne peut exercer la fonction de chef mécanicien qu'à bord des navires d'une puissance propulsive inférieure ou égale à 1500 kW.	Certificat de qualification aux techniques avancées de lutte contre l'incendie. Certificat de qualification en matière de soins médicaux d'urgence à bord du navire. Certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations de sauvetage et des canots de secours autres que les canots de secours rapides.
	Brevet de second mécanicien de 2ème classe de la marine marchande.	Certificat de qualification aux techniques avancées de lutte contre l'incendie. Certificat de qualification en matière de soins médicaux d'urgence à bord du navire. Certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations de sauvetage et des canots de secours autres que les canots de secours rapides.
	Brevet de lieutenant mécanicien de 2ème classe de la marine marchande. L'intéressé peut exercer la fonction d'officier chef de quart à la machine à bord des navires d'une puissance propulsive inférieure ou égale à 6000 kW.	Certificat de qualification aux techniques avancées de lutte contre l'incendie. Certificat de qualification en matière de soins médicaux d'urgence à bord du navire. Certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations de sauvetage et des canots de secours autres que les canots de secours rapides.

11) Brevet de lieutenant mécanicien de la marine marchande.	Brevet de second mécanicien de 2ème classe de la marine marchande, L'intéressé peut exercer la fonction de second mécanicien à bord des navires d'une puissance propulsive inférieure ou égale à 7500 kW, s'il justifie de 36 mois de navigation en qualité d'officier chargé du quart à bord des navires de mer.	Certificat de qualification aux techniques avancées de lutte contre l'incendie. Certificat de qualification en matière de soins médicaux d'urgence à bord du navire. Certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations de sauvetage et des canots de secours autres que les canots de secours rapides.
	Brevet de lieutenant mécanicien de 2ème classe de la marine marchande. L'intéressé peut exercer la fonction d'officier chargé du quart à la machine à bord des navires d'une puissance propulsive inférieure ou égale à 15000 kW.	Certificat de qualification aux techniques avancées de lutte contre l'incendie. Certificat de qualification en matière de soins médicaux d'urgence à bord du navire. Certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations de sauvetage et des canots de secours autres que les canots de secours rapides.
12) Certificat de motoriste de la marine marchande.	Brevet de motoriste de la marine marchande.	Certificat de qualification aux techniques avancées de lutte contre l'incendie. Certificat de qualification en matière de soins médicaux d'urgence à bord du navire.

Les officiers autres que ceux visés au paragraphe premier du présent article et titulaires de brevets délivrés avant la date de publication du présent décret, peuvent obtenir l'un des brevets mentionnés aux articles 2 et 3 du présent décret tels que indiqués dans le tableau ci-dessus sous réserve de subir une évaluation de leurs compétences par une commission créée auprès du ministre du transport dénommée commission d'évaluation des compétences des gens de mer.

La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par arrêté du ministre du transport.

Art. 16. - Les établissements d'enseignement maritime, les unités de formation des gens de mer en cours d'emploi à terre et à bord d'un navire et le service chargé d'administrer le système de délivrance des brevets des gens de mer doivent mettre en oeuvre un système de normes de qualité pour donner effet aux règles 6 et 8 du chapitre I de l'annexe à la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille susvisée.

Les établissements d'enseignement maritime, les unités de formation des gens de mer en cours d'emploi à terre et à bord d'un navire doivent détenir une attestation de conformité délivrée par le ministre du transport.

Les normes de qualité en matière de formation maritime, d'administration du système de délivrance des brevets des gens de mer ainsi que le modèle de l'attestation de conformité prévues aux deux paragraphes ci-dessus du présent article sont fixés par arrêté du ministre du transport.

Les établissements d'enseignement maritime, relevant du ministère de la défense nationale, du ministère du transport ou d'un autre ministère sont dispensés de

l'obligation de détenir l'attestation de conformité prévue au deuxième paragraphe du présent article.

Une évaluation des établissements, des unités de formation des gens de mer et du service chargé d'administrer le système de délivrance des brevets des gens de mer est périodiquement effectuée par une commission d'évaluation conformément aux dispositions de la règle 8 du chapitre I de l'annexe à la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille susvisée.

La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par arrêté du ministre du transport.

Art. 17. - Le propriétaire d'un navire ou toute personne physique ou morale à laquelle le propriétaire d'un navire a confié la responsabilité de l'exploitation de son navire doit prendre toute disposition pour donner effet aux exigences de la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille et son annexe notamment en ce qui concerne :

- Les dispositions de la règle 6 du chapitre I de l'annexe à la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille susvisée, s'il y a lieu.

- Les dispositions de la règle 14 du chapitre I de l'annexe à la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille sus-visée relatives à la responsabilité des compagnies et les dispositions de la section 14 du chapitre I de la partie A et la section 14 du chapitre I de la partie B du Code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille concernant la responsabilité des compagnies ainsi que des capitaines et des membres d'équipage

- Les normes de veille en application du chapitre VIII de l'annexe à la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille susvisée.

- Les normes de veille en application du Chapitre VIII de la partie A et du Chapitre VIII de la partie B du Code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille.

Art. 18. - Les brevets, visas et certificats étrangers présentés par les membres des équipages des navires touchant les ports maritimes de commerce tunisiens sont considérés valables à moins qu'il n'existe de raisons manifestes pour croire que les normes de veille prescrites par la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille susvisée ne sont pas respectées.

Dans le cas où de telles raisons existent, l'autorité maritime prend les mesures appropriées en application de la règle 4 du chapitre I de l'annexe à la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille susvisée et de la section 4 du chapitre I de la partie A du code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille.

Art. 19. - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment celles relatives à l'exercice des fonctions des gens de mer à bord des navires de commerce prévues par les décrets n° 74-862 et n° 74-863 du 11 septembre 1974 susvisés.

Les dispositions de l'article 4 de chacun des décrets n° 74-862 et n° 74-863 du 11 septembre 1974 susvisés restent en vigueur en ce qui concerne la conversion des brevets de commerce en brevets de pêche et vice-versa.

Art. 20. - Le ministre du transport est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 août 2002.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

NOMINATIONS

Par décret n° 2002-1779 du 3 août 2002.

Sont nommés à compter du 13 février 2002, professeurs hospitalo-universitaires en médecine dentaire, les maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires mentionnés ci-après :

Noms et prénoms	Spécialité	Faculté
Ben Ghenia épouse Jaouadi Hedia	Odontologie conservatrice	Faculté de médecine dentaire de Monastir
Ben Abdallah épouse Ben Amor Faten	Anatomie	
Harzallah Belhassan	Prothèse conjointe	
Hajjami épouse Douki Hayet	Prothèse conjointe	

Par décret n° 2002-1780 du 2 août 2002.

Monsieur Helmi Merdassi, biologiste adjoint, est nommé en qualité de biologiste au ministère de la santé publique (Institut Pasteur de Tunis) à compter du 12 mars 2002.

Par arrêté du ministre de la santé publique du 6 août 2002.

Monsieur Taoufik Mbarki est nommé membre représentant du personnel de l'établissement au conseil d'administration du complexe sanitaire de Djebel Oust.